

1501797-96.2019.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. NATUREZA DA DROGA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. DO ART. 33, § 4º, DA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barueri

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501797-96.2019.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501797-96.2019.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

PAULO HENRIQUE DO NASCIMENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

PAULO HENRIQUE DO NASCIMENTO, qualificado(a) nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 168, caput, e 331, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque no dia 25 de junho de 2019, por volta das 22h14, na Rua Raimundo Correa, 12, Jardim Tupã, nesta cidade e comarca de Barueri: a. apropriou-se indevidamente do veículo GM/Corsa Wind placas CVL-7586, propriedade de Sonia Ribeiro dos Santos Nascimento; b. Desacatou os policiais militares Ackson Augusto Conceição dos Santos e Renata Aparecida Carvalho, funcionários públicos no exercício de suas funções. A denúncia foi recebida em 1º de julho de 2019 (fl. 54).

O(A) ré(u) foi citado(a) (fl. 70) e seu defensor apresentou defesa preliminar (fls. 76/83). Ela foi rejeitada e foram determinadas providências para realização da instrução por videoconferência, depois foi designada audiência (fls. 85 e 117).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e o(a) ré(u) interrogado(a).

As partes apresentaram alegações finais em audiência.

É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) PAULO HENRIQUE DO NASCIMENTO foi denunciado como incurso nos artigos 168, caput, e 331, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque no dia 25 de junho de 2019, por volta das 22h14, na Rua Raimundo Correa, 12, Jardim Tupã, nesta cidade e comarca de Barueri: a. apropriou-se indevidamente do veículo GM/Corsa Wind placas CVL-7586, propriedade de Sonia Ribeiro dos Santos Nascimento; b. Desacatou os policiais militares Ackson Augusto Conceição dos Santos e Renata Aparecida Carvalho, funcionários públicos no exercício de suas funções.

De acordo com a denúncia, o réu pediu emprestada a bateria do carro da vítima Sonia e depois de obter as chaves, deixou o local com o veículo dela, apropriando-se do bem. A vítima acionou a polícia e informou o ocorrido; cerca de uma hora depois o carro foi encontrado, pois na condução do veículo, o réu colidiu com o de Walter, que estava parado na via pública. Consta, ainda, da denúncia, que ao chegar ao local da colisão os policiais verificaram que se tratava do mesmo veículo informado pela vítima Sonia e abordaram o réu, ao que ele passou a proferir improperios, chamando os funcionários públicos de "filhos da puta".

Concluída a instrução processual, compreendo que o Ministério Público se desincumbiu parcialmente do ônus que lhe cabia, se bem que, embora tenha acusado o réu de dois crimes, pediu a absolvição das duas acusações nas alegações finais. Não há dúvida de que o réu recebeu a posse do veículo da vítima por meio da tradição simbólica e, a partir disso, deixou o local com ele. Ele mesmo admitiu isso em juízo, a confirmar a declaração da vítima na fase policial e o depoimento do guarda civil Ackson em juízo.

A vítima Sonia declarou na fase policial que o réu residia perto de si, mas somente o conhecia de vista. Na noite do fato ele foi à casa dela e pediu a bateria do carro emprestada, eis que a bateria do carro dele estava descarregada. A depoente de boa-fé aceitou ajudar, entregou a chave do próprio carro ao réu somente para que ele usasse a bateria. Algum tempo depois notou que o veículo havia desaparecido da frente de sua casa, então avisou a polícia.

O policial Ackson, por seu turno, disse que foi acionado para atender a uma ocorrência. No local, verificou que um dos carros envolvidos, conduzido pelo réu, estava relacionado a comunicação de furto. Ele disse que obtivera o carro emprestado para usar a bateria.

A dúvida é se o réu quis se apropriar ou não do carro da vítima. Quanto a isso, entendo que é duvidosa a sua intenção. Ele apresentou versões distintas na fase policial e em juízo.

Na fase policial ele disse que emprestou o carro da vítima Sonia para recarregar a bateria do próprio carro, mas enquanto fazia isso um outro veículo suspeito apareceu no local. Suspeitou que fosse algum desafeto seu, pois já recebeu ameaças anteriormente, por parte de pessoas não identificadas, então achou melhor deixar o local com o carro da vizinha e no trajeto colidiu com outro veículo. Não desacatou os policiais quando da abordagem.

Cuida-se de versão inverossímil e que, por conta disso, deveria ser minimamente comprovada, o que não ocorreu.

Em juízo, de outro lado, ele se limitou a dizer que realmente deixou o local com o carro da vítima intencionalmente, mas que não pretendia ficar com ele; pretendia, isso sim, dar uma volta e resolver algumas coisas rapidamente, para depois voltar ao local. Típico empréstimo não consentido, o que, se fosse furto, poderia ser chamado de "furto de uso".

Essa segunda versão do réu é mais verossímil. O simples fato de ele ter apresentado duas versões não significa que mentiu nas duas. Ele poder ter mentido apenas em uma, o que, no caso, parece-me ser na primeira.

O que contribui para que a versão dele possa ser aceita é que ele conhecia a vítima, tanto que pediu emprestado o carro dela para fazer uma "chupeta" na bateria. Ela sabia que ele estava com o carro dela, destarte, se se apropriasse dele, mais facilmente seria imputada a ele a autoria do crime.

Na dúvida, deve prevalecer a presunção de inocência dele.

Não merece a mesma sorte a segunda acusação porque as provas coligidas aos autos indicam que o réu realmente desacatou os policiais militares, ambos ou ao menos um deles.

Com efeito, a vítima disse que mais de uma hora depois da subtração do seu carro foi avisada de que o réu fora encontrado e colidira o carro dela com o de outra pessoa. Foi até o local e presenciou o réu proferir ofensa contra os policiais. Os dois policiais, Ackson e Renata, afirmaram durante a investigação que o réu estava alterado e que os xingou. Em juízo um deles, Ackson, reafirmou isso, embora tendo dito que a ofensa foi mais dirigida à colega do que a ele, o que não desmerece a versão, por si só.

E o próprio réu admitiu em juízo que havia tomado duas cervejas e que houve um certo desentendimento no local dos fatos com os policiais.

Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 331 do Código Penal tem pena de detenção, de seis meses a dois anos, ou multa. Pelo fato de ser o réu portador de maus antecedentes e reincidente como se verá adiante, não é adequada à reprovação da conduta a aplicação da pena isolada de multa para o crime.

Na primeira fase de aplicação da pena deve ser considerado o fato de que o réu tem maus antecedentes, pois foi condenado definitivamente em 17/02/2014, nos autos autos 0000994-09.2013, Vara Criminal de Cotia (fl. 35).

Além disso, ele foi condenado no curso deste processo por fato ocorrido em 20/06/2017, antes do fato sob exame, portanto, nos autos 0001458 85 2017, que tramitaram perante esta Vara. A sentença naqueles autos passou em julgado em 18/05/2020 (fl. 129).

A lei não define o que são maus antecedentes. Nada impede, portanto, que sejam definidos os maus antecedentes como os atos criminosos que constam da folha de antecedentes do réu, que tenham sido praticados em data anterior à sentença. O princípio do "in dubio pro reo" é pertinente à possibilidade ou impossibilidade de apenar o réu, não à fixação da pena adequada em caso de condenação.

Nem se diga que não pode ser considerada uma circunstância judicial posterior à data da prática criminosa, porque o próprio artigo 59 do Código Penal permite isso ao mencionar as consequências do crime. Também não deve ser aceita a tese de que o parâmetro para a aplicação das circunstâncias judiciais do referido diploma legal é sempre a data do crime, e daí os antecedentes somente poderiam ser anteriores ao delito. Isto porque não há base legal para tal entendimento, e, ademais, nada impediria que fosse considerada a conduta social do réu após a ocorrência do crime, ou que a sua personalidade fosse aferida por fatos posteriores a este. Assim, nada impede também que os antecedentes criminais sejam posteriores à data do delito, desde que anteriores à data da sentença.

Na espécie, interpretação contrária levaria à impossibilidade de consideração do crime que levou o réu a ser condenado definitivamente no curso deste feito, em cuja sentença, por sinal, também não foi considerado o presente delito, justamente pelo fato de o processo ainda estar em curso. Isto significa que haveria a prática de mais de um crime sem aumento de pena em qualquer das sentenças, o que é injustificável, pois se deixa de punir o agente criminoso de maneira proporcional à ofensa, que, no caso, deveria considerar a reiteração. Deve prevalecer, destarte, essa interpretação teleológica.

Tanto é assim que, em acórdão relatado pelo E. Desembargador Fernando Torres Garcia, em sede de Apelação Criminal interposta contra sentença por mim proferida, sob n. 0001600-35.2009.8.26.0586, tratou da seguinte forma a impugnação apresentada pela defesa acerca do tema: "Não se trata, ao contrário do que sugerido pela combativa defesa, de mero processo em andamento, pois o fato lá noticiado foi praticado em data anterior ao crime destes autos e com trânsito em julgado para as partes em data posterior, o que corretamente configurou os maus antecedentes". Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica do julgado abaixo:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. NATUREZA DA DROGA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO DELITO. CRITÉRIO IDÔNEO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. FALTA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

4. A valoração da condenação anterior com trânsito em julgado posterior pode

caracterizar circunstância judicial desfavorável, nos termos da jurisprudência reiterada desta Corte, segundo a qual "restam configurados os maus antecedentes sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por delito anterior, independentemente do momento do seu trânsito em julgado, se anterior ou posterior ao crime em análise" (REsp 1465666/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 02/10/2014, DJe 09/10/2014). (...)" (STJ - 5ª T., HC 359759/RS, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22/09/2016)

Em razão dos antecedentes acima expostos, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 8 meses de detenção.

Na segunda fase de aplicação da pena, está presente a agravante da reincidência, pois o réu foi condenado nos autos 0011344-12.2016, que tramitaram perante a 1ª Vara Criminal local, trânsito em julgado operado em 13/09/2017 (fls. 34/35); não há atenuantes a considerar. Está presente a atenuante da confissão judicial espontânea, mas como a reincidência é preponderante e no caso a confissão não é tão relevante no conjunto probatório, exaspero a pena em 1/5, em vez de fazê-lo em 1/3, como procederia por analogia ao artigo 110 do Código Penal.

Não há causas de aumento ou diminuição na terceira fase de aplicação da pena.

A pena privativa de liberdade a ser cumprida pelo réu fica assi consolidada em 9 meses e 18 dias de detenção.

Em razão da reincidência e maus antecedentes, o réu não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Deverá iniciar o cumprimento da pena no regime aberto, a qual, à míngua de casa do albergado, deverá ser cumprida mediante comparecimento mensal em juízo.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o réu PAULO HENRIQUE DO NASCIMENTO, como incurso no artigo 331, caput, do Código Penal, ao cumprimento de 9 meses e 18 dias de detenção, no regime inicial aberto, mediante comparecimento mensal em juízo; e para absolver o réu da acusação de prática do crime do artigo 168, caput, do Código Penal, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Tendo em vista que o réu respondeu ao processo em liberdade e que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, permito que ele continue nessa situação até o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome dos réus no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Barueri, 23 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA